

징 계 사 항

1. 제 목 : 성실·복종의무 위반 등 복무질서 문란
2. 징계대상자 : ■◎보훈병원 간호직 무보직4급 ♥○1
3. 징 계 종 류 : 경징계(감봉)
4. 징 계 사 유

위 직원은 '98.05.01. ■◎보훈병원에 간호직으로 입사하여 31병동, 32병동 근무를 거쳐 '17.05.01부터는 # @병동 간호사로 근무한 직원입니다.

가. 근무태만

■◎보훈병원 병동에서는 입원환자의 진료를 위하여 간호사가 3교대근무를 통하여 24시간 병동을 운영하고 있고, 교대근무로 근무하는 간호사들은 간호실무의 직접적인 시행자로서 분담된 환자에게 사정, 계획, 수행, 평가를 통하여 간호서비스를 제공하고 있습니다.

공단 「복무규정」 제9조의3(친절·공정 의무)에 따르면 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있고, 같은 규정 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, ■◎보훈병원 간호실 「간호업무지침」 “3.2 입원병동”에 따르면 병동 일반간호사는 검사 및 치료를 위한 물품 준비, 병실 청결유지, 입·퇴원 환자관련 행정업무 등의 업무를 수행하며, 초번 또는 밤번 근무자는 병동을 책임지며 문제 발생 시는 수간호사에게 보고하도록 정하고 있습니다.

따라서 ■◎보훈병원 간호실 병동 근무자는 근무에 임할 시 분담된 환자의 간호업무를 위하여 치료 물품준비, 병실 청결유지 활동, 환자 행정업무 등의 간호

활동을 성실히 수행해야하며, 특히 밤번 근무자는 병동을 책임지는 사명감을 갖고 비상 상황 발생 시 즉각 대처가 가능하도록 더욱 성실히 근무해야 합니다.

그런데 ■◎보훈병원 간호실 # @병동 간호사로 근무한 징계대상자는 근무 준비를 위한 공동업무, 청결유지를 위한 청소 업무 등을 소홀히 하였으며 후임 간호사에게 간호업무를 전가하는 방식으로 본인이 처리해야할 업무를 떠넘기는 식의 업무 처리를 빈번하게 하였습니다.

특히 병동을 책임지고 근무해야하는 나이트 근무 시 복무태도를 살펴보면, 동료간호사들의 일관된 진술과 EMR 작성 시간내역을 분석한 결과(별첨1 참고) 주로 새벽2시~5시 사이에 3시간 가량 습관적으로 근무 중 취침을 하였고, 병동 환자가 취침 중인 간호사를 목격하고 지나가도 모르는 근무태도로 비상 상황 발생 시 대처할 수 없었으며, 이러한 행태는 내원객에 대한 병원 신뢰성을 떨어뜨리고 간호사로서 사명감을 저버리는 근무태만 행위라 할 수 있습니다.

나. 공용 자산의 사적 사용

■◎보훈병원 병동에서는 환자 진료를 위하여 다양한 진료용 물품을 담당 부서로부터 수령하여 병동에 비치하고 입원환자의 치료를 목적으로 사용하고 있습니다.

공단 「임직원 행동강령」 제14조(재산의 사적사용·수익 금지)에 따르면 임직원은 업무용 차량, 각종 사업용 또는 사무용으로 제공되는 물품 기타 동산, 부동산 등 공단소유재산과 공단 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

따라서 ■◎보훈병원 병동에서 근무하는 직원은 병동에 지급된 위생재료 및 약품 등의 진료물품은 환자의 치료를 목적으로 병원 내에서 사용되어야 하며, 물품을 취급하는 직원은 선량한 관리자로서의 의무를 성실히 수행하여 물품관리에 최선을 다해야 합니다.

그런데 ■◎보훈병원 간호실 # @병동에 근무한 징계대상자는 2018년 초에 1회용 D-set, 소독ball, 생리식염수 등의 진료물품을 자가 사용을 목적으로 불법적으로 원외로 반출하여 사적으로 사용한 사실을 인정하였고, 병동에서 같이 근무한 직원들의 진술에 따르면 원외 반출 후 쓰고난 폐기물을 다시 병원으로 가져와 버리는 물품을 여러 차례 목격한 사실 등을 비추어 볼 때 인정 사실 물품 외에도 추가적인 진료물품을 사적으로 사용했다고 보는 것이 타당할 것입니다.

[표 1] 징계대상자 병동자산 사적 사용 물품

구 분	물품 세부 내역
징계대상자 사적사용 인정	• 1회용 D-set 1개 • 소독 ball 2개 • 생리식염수 20cc 2개
병동직원 사적사용 추가 목격	• 소독ball (빈번히 가져감) • 일회용 D-set (빈번히 가져감) • 생리식염수 등 다양한 진료물품

다. 후임 직원 대상 갑질

■◎보훈병원 간호실 병동에서는 간호사가 3교대 근무를 수행하고 있고 밤(나이트)근무자의 경우 22시부터 익일 07:30분까지 근무를 한 후 다음 근무조인 주간근무(07:00 ~ 15:00) 수행자에게 근무사항을 인수인계하며 휴일에도 동일 시간대에 교대근무를 통하여 입원환자 진료업무를 수행하고 있습니다.

공단 「복무규정」 제9조의2(청렴의무)에 따르면 직원은 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없고, 같은 규정 제9조의3(친절·공정 의무)에 따르면 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ■◎보훈병원 병동에서 교대근무를 하는 직원은 인수인계 등의 업무처리를 할 때에는 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리를 해야 하며, 병동 내에서 같이 근무하는 동료직원들은 직무와 관련되어 있는 관계로 사적인 이익을

취하는 일체의 사례, 항응 등을 주거나 받아서는 안됩니다.

그런데 징계대상자는 교대근무 시 본인이 퇴근을 해야 하는 인계 시점에는 통상의 범위(20-30분, 최대 40분) 내에서 인계를 주었으나, 본인이 근무를 하는 후임 근무조로 인수를 받을 때에는 후임 간호사들을 상대로 최대 1시간30분에서 2시간까지도 인계를 길게 가져가 후임 간호사들의 퇴근시간을 지연시키는 등 갑질 행위를 하여 공정하지 않게 근무한 사실이 있습니다.

또한 징계대상자는 휴일 근무 시 병동 운영 형편상 점심을 배달음식으로 하고 이후 배달원이 식대계산을 요청 시 계속하여 손을 씻거나 탄정을 피워서 후임 직원이 배달원 앞에서 민망하여 계산하게 만들거나, 병동에서 일하고 있는 후임 간호사를 가리키며 계산할 사람을 지시하는 방식으로 계산을 전가한 사실이 자주(후임간호사A의 경우 13번 중 11번 전가 진술)있었다고 공통되게 진술하고 있는데, 이는 후임간호사가 선임 간호사에게 비용부담 요구를 쉽게 말하지 못하는 상황을 이용하여 고의성이 없다하더라도 실질적으로 본인 식사비용을 후임 직원에게 전가한 갑질에 해당됩니다.

5. 징계대상자의 주장

“가”항 근무태만 사실과 관련하여 징계대상자는 피곤하여 병동에서 엎드려 1시간 정도를 졸았던 사실은 있으나 바로바로 일어나서 대처를 하였다고 주장하나 담요를 꺼내고 책상에 엎드린 행위는 업무 중 졸은 것이 아니라 적극적 취침행위로 보는 것이 타당하며, 그 행위의 지속 시간 및 기간을 봤을 때 3시간 가량의 취침을 습관적으로 장기간 취한 사실에서 근무를 태만히 하였다 할 것입니다.

또한 “나”항과 관련해서는 병동 물품을 사적으로 유용한 사실은 급한 사정으로 인하여 1회, 3종 물품에 한하여 가져갔다고 변명하고 있으나 행위사실 자체는 횡수에 상관없이 직원으로서 「임직원행동강령」을 위반한 사항이고 동료 간호사들의 구체적·일관된 진술 내용을 봤을 때 인정한 1회 3종 물품 이상의 물품을 반출하여 사적으로 사용하였다고 볼 근거가 상당하다 할 것입니다.

한편 “다”항 후임직원 대상 갑질 행위와 관련해서는 근무 인수인계는 자세한

설명을 위해 최대40분을 넘지 않는 범위 내에서 수행하였고 식사 비용처리는 본인도 많이 내려고 노력하였으며 식대를 전가한 사실이 없다고 주장하고 있으나, 인수인계 내용을 통상의 인계범위를 벗어난 사항들까지도 인수 받으며 최대 1-2시간까지 퇴근을 지연했다고 공통되게 진술하고 있는 점, 간호과장도 이러한 인수인계 지연을 인식하고 주의를 준 사실 등을 미뤄볼 때 인수인계 지연 행위는 사실로 판단되며, 식대 전가 행위는 식대계산 시점에 지속적이고 적극적으로 계산 상황을 회피하였다는 일관된 진술과 본인이 식대를 계산할 사람을 지시한 사실 등에 비춰볼 때 징계대상자가 비용분담을 위해 노력했다는 변명은 설득력이 없습니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제9조의2(청렴의무), 제9조의3(친절·공정의무) 및 공단 「임직원행동강령」 제14조(재산의 사적 사용·수익 금지), 제4조(준수의 의무와 책임)를 위반하여 「인사규정」 제53조 (징계 대상) 제1호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “감봉” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 10. .

감 사 ★ ☆ ◇

[별첨 1] 징계대상자 나이트 근무 중 EMR 기록 실태

NO.	근무일자	최종액팅시간 / 액팅간 시간 기록	액팅구분	비고/시간차
1	20170506	20170507 01:14:02	투약액팅	최종액팅
2	20170507	20170508 00:58:53	투약액팅	최종액팅
3	20170524	20170525 02:12:35	투약액팅	최종액팅
4	20170525	20170526 00:40:12	투약액팅	최종액팅
5	20170526	20170527 00:46:47	투약액팅	최종액팅
6	20170614	20170615 01:58:34 / 20170615 04:02:56	투약액팅/간호기록	2시간4분
7	20170615	20170616 01:00:58	투약액팅	최종액팅
8	20170616	20170617 02:41:44 / 20170617 05:57:07	간호기록/간호기록	3시간16분
9	20170701	20170702 02:38:07 / 20170702 06:07:27	간호기록/간호기록	3시간 29분
10	20170702	20170703 01:10:24 / 20170703 04:26:20	투약액팅/간호기록	3시간 16분
11	20170713	20170714 04:19:42 / 20170714 06:59:41	간호기록/간호기록	2시간 40분
12	20170714	20170715 01:27:39	간호기록	최종액팅
13	20170804	20170805 03:47:24 / 20170805 07:02:47	간호기록/투약액팅	3시간15분
14	20170805	20170806 01:29:21	투약액팅	최종액팅
15	20170806	20170807 03:25:18	간호기록	최종액팅
16	20170915	20170916 02:50:20 / 20170916 06:25:59	간호기록/간호기록	3시간35분
17	20170916	20170917 02:37:40	간호기록	최종액팅
18	20171013	20171014 00:45:54 / 20171014 06:09:56	투약액팅/간호기록	5시간24분
19	20171014	20171015 00:31:23	투약액팅	최종액팅
20	20171015	20171016 03:52:29	간호기록	최종액팅
21	20171114	20171115 01:16:05	투약액팅	최종액팅
22	20171115	20171116 01:05:16	투약액팅	최종액팅
23	20171212	20171213 04:15:59	투약액팅	최종액팅
24	20171213	20171214 03:12:59 / 20171214 06:17:24	투약액팅/간호기록	3시간5분
25	20171214	20171215 00:55:37 / 20171215 06:07:07	투약액팅/간호기록	5시간12분
26	20180124	20180125 00:53:09 / 20180125 04:29:29	투약액팅/간호기록	3시간36분
27	20180125	20180126 00:48:44	투약액팅	최종액팅
28	20180221	20180222 00:46:49	투약액팅	최종액팅
29	20180222	20180223 00:49:43	투약액팅	최종액팅
30	20180319	20180320 02:00:38 / 20180320 04:18:06	간호기록/간호기록	2시간18분
31	20180320	20180321 03:11:56 / 20180321 06:32:25	투약액팅/간호기록	3시간21분
32	20180403	20180404 01:30:52 / 20180404 06:25:50	투약액팅/간호기록	3시간 55분
33	20180404	20180405 00:42:15	투약액팅	최종액팅
34	20180525	20180526 01:13:57	투약액팅	최종액팅
35	20180526	20180527 00:58:33	투약액팅	최종액팅
36	20180622	20180623 01:13:40 / 20180623 05:04:57	투약액팅/간호기록	3시간51분
37	20180623	20180624 01:27:24	투약액팅	최종액팅
38	20180708	20180709 01:26:15 / 20180709 06:33:06	투약액팅/간호기록	5시간7분
39	20180709	20180710 03:30:29 / 20180710 06:17:10	간호기록/간호기록	2시간 47분
40	20180802	20180803 01:02:23 / 20180803 06:37:19	투약액팅/간호기록	5시간35분
41	20180803	20180804 00:55:52	투약액팅	최종액팅